

1500107-60.2018.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Renato dos Santos

Comarca: Cajamar

Foro: Foro de Cajamar

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 18/05/2022

... local dos fatos, conhecido ponto de tráfico; que o réu viu a viatura e gritou: molhou, molhou; que foi abordado e nada foi encontrado; que disse ser olheiro do tráfico e que entrou às 7h00 e ganharia R\$ 60,00; que disse que estava pagando droga perdida em outro flagrante; que Jhonny venderia as drogas e seria morador de Perus; que Jhonny correu assim que o réu gritou; que a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajamar

Foro de Cajamar

1ª Vara Judicial

Av. Joaquim Janus Penteado, 96, Cajamar-SP - cep 07786-520

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500107-60.2018.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500107-60.2018.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2013674/2018 - 01º D.P. CAJAMAR, 909748 - 01º D.P. CAJAMAR, 713/18/430 - 01º D.P. CAJAMAR, 713/2018 - 01º D.P. CAJAMAR, 2013674/2018 - 01º D.P. CAJAMAR, 2013674 - 01º D.P. CAJAMAR, 713/18/430 - 01º D.P. CAJAMAR

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

MATHEUS SILVA DOS SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renato dos Santos

Vistos.

MATHEUS SILVA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 37, caput, da Lei nº. 11.343/06 porque no dia 22 de junho de 2018, por volta das 15h45, na Rua Campos do Jordão, 20, Jardim Adelaide, neste município e comarca de Cajamar, uma pessoa não identificada, conhecida por Jhonny, trazia consigo diversas drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para comercialização e entrega a consumo e, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, o denunciado colaborou, como informante, com grupo e associação destinados à prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei

11.343/06 (tráfico ilícito de drogas), concorrendo, ainda, para o crime referido acima.

Recebimento da denúncia (fls. 67/68).

Citado (fls. 95), o acusado apresentou resposta à acusação às fls. 101/104.

Foram ouvidas as testemunhas de acusação e, ao final, o acusado foi interrogado (fls. 187).

O Ministério Público apresentou memoriais pugnando pela condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa pugnou pela absolvição.

É o relatório. Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade está comprovada por meio do boletim de ocorrência (fls. 02/04), bem como pela prova oral produzida.

A autoria também é indubitosa.

O réu diz que nasceu em Embú Das Artes; que é morador de Embú das Artes; que tem 21 anos; que é solteiro; que não tem filhos; que trabalhava com o pai em funilaria; que não respondeu a processo criminal; que na infância teve processos; que em relação aos fatos utiliza seu direito constitucional ao silêncio.

O conjunto probatório autoriza a condenação.

A testemunha Sandro Aparecido Gomes da Silva (policial civil): disse que se recorda estavam em cumprimento de ordem de serviço para que o réu fosse ouvido em outro flagrante; que não estava no endereço; que se dirigiram ao local dos fatos, conhecido ponto de tráfico; que o réu viu a viatura e gritou: molhou, molhou; que foi abordado e nada foi encontrado; que disse ser olheiro do tráfico e que entrou às 7h00 e ganharia R\$ 60,00; que disse que estava pagando droga perdida em outro flagrante; que Jhonny venderia as drogas e seria morador de Perus; que Jhonny correu assim que o réu gritou; que a palavra usada entre traficantes quando da aproximação da polícia ou de órgão repressor; que geralmente alerta o vendedor da droga; que foi apreendido em outra oportunidade, no mesmo local, por tráfico de drogas; que é comum a incidência do tráfico no bairro do Polvilho.

A testemunha Ana Carolina Cotunha Ferreira (policial civil): disse que estavam em posse de uma ordem de serviço e teriam que localizar o réu, citado em flagrante anterior; que o réu não foi localizado e como era conhecido dos meios policiais; que o localizaram no local dos fatos onde atuava como olheiro do tráfico; que ao perceber a aproximação dos policiais o réu começou a gritar molhou; que foi revistado, não tinha nada; que notou que uma outra pessoa com uma sacola, que Matheus disse que era Jhonny, que não era de Cajamar; que tinha que pagar o que perdera em outra ocorrência.

Anoto que o fato de serem as testemunhas de acusação policiais civis ou militares não constitui fato a desabonar as declarações prestadas em juízo, observando-se que ocupam a posição de agentes públicos, merecendo seu depoimento a devida apreciação dentro do conjunto probatório formado.

Também inexistente nos autos qualquer elemento indicador de que os policiais estão tentando incriminá-lo, como uma suposta retaliação.

Em que pesem os documentos juntados às fls. 111/115 datam de três anos antes da conduta praticada, razão pela qual não podem usados para afastar a responsabilidade do réu.

Não há como desclassificar a conduta, já que os depoimentos dos policiais são

claros ao dizer que o réu estava colaborando com a traficância praticada na rua Campos do Jordão.

Em suma, frente às provas dos autos, resulta evidente que o acusado, realizou a conduta típica e ilícita descrita na denúncia, colaborando para a realização do comércio espúrio, tendo gritado molhou, molhou para Jhonny, pessoa que se evadiu do local.

Passo à dosagem da pena:

Circunstâncias judiciais neutras, pena-base no mínimo legal, qual seja, resultando em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 300 (trezentos) dias-multa. Na segunda fase e na terceira fases, ausentes agravantes, atenuantes ou majorantes e minorantes, genéricas ou específicas, de modo que torno definitiva a pena acima à minguia de outras circunstâncias.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA e, em consequência, CONDENO o acusado MATHEUS SILVA DOS SANTOS SOUZA, qualificado nos autos, por incurso no artigo 37, caput da Lei nº. 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, calculada na base 1/30 do maior salário mínimo vigente à data do fato (art. 49, § 1º do CP), Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A lei antidrogas deu tratamento rigoroso a tais espécies de crimes, sendo equiparado a hediondo. Parece-me que a própria gravidade do delito e as consequências danosas à saúde e à sociedade que dele advêm são incompatíveis com o benefício da substituição.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o aberto.

Recurso em liberdade. Sem cautelares pessoais.

Condeno o réu nas custas e despesas do processo, ressalvada a hipótese de gratuidade que, nesta hipótese, a cobrança obedecerá às diretrizes do art. 98, § 3º, do CPC. Expeça-se certidão de honorários em favor do(a) patrono(a) do(a) ré(u) no valor máximo da Tabela do Convênio OAB/DPESP

Transitada esta em julgado, inscrever-se-á o nome do réu no rol dos culpados e far-se-á a necessária comunicação ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para o fim previsto no artigo 15, III, da Constituição Federal.

P.I.

Cajamar, 17 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA